

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
אלמוג כהן
לימור סון הר מלך
אברהם בצלאל
יוסף טייב
שלום דנינו
אוריאל בוסו

מצטרף : חבר הכנסת ניסים ואטורי

פ/25/2661

הצעת חוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) (תיקון – החזר לנוסעים בשל האטה משמעותית),

התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 6 1. בחוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל), התשנ"ה–1995¹, בסעיף 6, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא :

"(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), שר התחבורה והבטיחות בדרכים, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבע הוראות בעניין החזר לנוסעים, בסכום של 40% מסכום האגרה ששילמו, בעבור נסיעה במקטע בו נמצאה האטה משמעותית בשל עומס תנועה או עבודות בכביש ; לעניין זה, "האטה משמעותית" – פי ארבעה מהזמן הממוצע עבור נסיעה באותו מקטע או יותר."

דבר ה ס ב ר

תכלית כבישי האגרה היא לקצר באופן משמעותי את זמן הנסיעה, אך בפועל נראה כי ברבות הימים, הופכים כבישי האגרה לעמוסים בצורה בלתי נסבלת במקטעים שונים ושעות רבות במהלך היום. נדגיש כי על פי פרסומים בתקשורת, נראה שהכשל התחבורתי והפקקים בישראל עולים למשק עשרות מיליארדי שקלים בתוצר הלאומי, ובנוסף מחקרים מראים שישנו קשר הדוק בין הפקקים המתמשכים לתפוקה בעבודה וכן כי ישראלים רבים מוותרים על משרות בכירות בכדי להימנע מהעומס בכבישים. מהאמור לעיל יוצא שהלקוח מוצא עצמו במציאות שאינה מתקבלת על הדעת.

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 490.

הפגיעה בחיסכון בזמן חותרת תחת תכליתו של כביש האגרה כאמור, ובאופן רחב יותר תחת תכלית חוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל), התשנ"ה-1995.

לפיכך, מוצע לקבוע כי שר התחבורה והבטיחות בדרכים, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבע בתקנות הוראות שלפיהן יתאפשר החזר מתשלום האגרה במקרה של נסיעה בקטע כביש שבו נוצר עיכוב עקב עבודות בכביש או עומס תנועה.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת אחמד טיבי ואוסאמה סעדי (פ/24/368 ; פ/24/3977), על ידי חבר הכנסת מנסור עבאס וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/2136), על ידי חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/2384), על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/3378) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי (פ/25/10), על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/163), על ידי חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין וקבוצת חברי כנסת (פ/25/1212), על ידי חבר הכנסת ואליד אלהואשלה (פ/25/1697) ועל ידי חבר הכנסת יאסר חוג'יראת (פ/25/2447).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ו' באדר התשפ"ג (27.02.2023)